

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1651/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย รุ่งโรจน์ หรือ บอย สุขชุม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายทั้งสองและชิงทรัพย์ของผู้ตายไป คงมีแต่พยานแวดล้อมกรณีหลังเกิดเหตุเช่น พบทรัพย์สินของผู้ตายบางส่วนในห้องพักของจำเลย พบคราบโลหิตติดอยู่ที่ร่องอก ท่อนแขนขวาของจำเลยที่ 1 และคราบโลหิตติดอยู่ที่เสื้อผ้าของจำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลทำให้ศาลแน่ใจว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดโดยไม่มีข้อสงสัย ดังนี้ คำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้จำเลย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289(6) (7) 339 วรรคสอง, วรรคห้า, 83, 33, 91 ขอให้ริบอาวุธมีดปลายแหลมทั้งสองเล่ม เสื้อคอกลมสีเทาขลิบดำ 1 ตัวกางเกงยีนส์ขาวยาว 1 ตัว เสื้อยืด 5 ตัว กางเกง 3 ตัว ชุดนอน 1 ชุดผ้าเช็ดตัว 3 ผืน ที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิด ตัวจำนำ 2 แผ่น ของกลางนอกนั้นคืนเจ้าของและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ จำนวน 6,200 บาท แก่ผู้มีสิทธิรับคืนด้วย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (6) (7), 339 วรรคสอง, วรรคห้า, 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 289(6) (7) วางโทษประหารชีวิต ริบอาวุธมีดปลายแหลม 2 เล่ม เสื้อคอกลมสีเทาขลิบดำ 1 ตัว กางเกงยีนส์ขาวยาว 1 ตัว เสื้อยืด 5 ตัว กางเกง 3 ตัว ชุดนอน 1 ชุด ผ้าเช็ดตัว 3 ผืน ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด ตัวจำนำ 2 แผ่นของกลางนอกนั้นคืนเจ้าของและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 6,200 บาท แก่ผู้มีสิทธิรับคืน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่านายประสิทธิ์สุภรัตน์ภินันท์ กับนางสาวสุคนธมาลย์ บัตตะพงษ์ และชิงเอาทรัพย์สินของผู้ตายไป

มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาที่ศาลสมควรลดโทษให้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำผิดของจำเลยคงมีแต่พยานแวดล้อมกรณีหลังเกิดเหตุ เช่น พบทรัพย์สินของผู้ตายบางส่วนในห้องพักของจำเลยและที่ตัวจำเลยพบคราบโลหิตติดอยู่ที่ร่องอก ท่อนแขนขวาของจำเลยที่ 1 และคราบโลหิตติดอยู่ที่เสื้อผ้าของจำเลยทั้งสอง แต่การที่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นศาลย่อมทำให้ศาลแน่ใจว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดโดยไม่มีข้อสงสัยแต่ประการใด คำรับสารภาพของ

จำเลยจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้จำเลย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษหนึ่งในสามให้จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>